العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

علم الإجرام والعقاب

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

علم الإجرام

الباب الأول: مدخل لدراسة علم الإجرام

التعريف والموضوع	العلاقة بالعلوم الجنائية	أساليب البحث

الفصل الأول التعريف بعلم الإجرام وموضوعه:

المبحث الأول: التعريف بعلم الإجرام وأهميته:

سبب اختلاف التعريفات: اختلف العلماء والباحثون وتعددت آراؤهم حول تعريف علم الإجرام، نظراً **لحداثة نشأته** من ناحية، و **اتساع نطاقه وتشعب موضوعاته** من ناحية أخرى، فكل ما يتصل بدراسة الإنسان مفرط في صعوبته وتشعب مسالكه، ومن أبرز التعريفات التي قيلت لعلم الإجرام ما يلي.

التعريف الموسع	المضمون
أتريكو فيري	علم الإجرام هو مجموع العلوم الجنائية كافة، ومنها قانون العقوبات بصفة خاصة.
سترلاند	العلم الذي يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية، ويشمل ثلاثة فروع رئيسية هي علم الاجتماع القانوني الجنائي، وعلم السلوك الإجرامي، وعلم العقاب.

ما تستبعده التعريفات المضيقة: تستبعد هذه التعريفات **قانون العقوبات** من مجال علم الإجرام، وبعضها يستبعد **علم الاجتماع الجنائي** و **علم التحقيق الجنائي الفني** و **علم العقاب** و **علم الوقاية العامة من الجريمة**

التعريف الضيق ذاته: منها تعريف ضيق يرى أغلب أصحابه حصر موضوع علم الإجرام في دراسة **أسباب وقوانين الإجرام** .

التعريف التطبيقي: يرى البعض أن علم الإجرام ليس علماً نظرياً فحسب، وإنما هو فوق ذلك علم تطبيقي يشمل — بالإضافة إلى دراسة مختلف العوامل الإجرامية في نطاق علم

الإجرام العام — كذلك **علم الإجرام الإكلينيكي**، وهو العلم الذي يدرس جوانب الفرد المتعددة تمهيداً لتحديد كيفية معاملته بما يضمن عدم عودته إلى الجريمة.

التعرف الشامل: بالرغم من اختلاف التعريفات ما بين موسع ومضيق، فإن أغلبها يتفق على جوهر واحد، وهو أن علم الإجرام هو ذلك العلم الذي **يدرس ظاهرة الإجرام دراسة علمية كظاهرة فردية واجتماعية بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة** .

تعريف الفقه المصري	المضمون
التعريف الأول	العلم الذي يدرس أسباب الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية ليحدد القوانين التي تحكمها وتفسرها في مظاهرها المتنوعة.
التعريف الجامع	الفرع من فروع العلوم الجنائية الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد والمجتمع، وفي المجرم، وسبل القمع والاحتراز منها، مستعيناً بالنتائج التي تقدمها له الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي.

٢ أهمية علم الإجرام:

المشكلة والهدفان: تبرز أهمية علم الإجرام في ظل مشكلة الجريمة التي تهدد كيان المجتمعات، إذ يعكف على تفسير الظاهرة الإجرامية لتحديد العوامل أو الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها، وتحديد تلك الأسباب يحقق هدفين: **الهدف الوقائي** الذي يتعلق بالإجراءات التي تتخذ قبل وقوع الجريمة للحيلولة دون حدوثها، و **الهدف العلاجي** الذي يتصل بالوسائل الإصلاحية التي تتخذ لمعالجة أمر الجريمة بعد حدوثها.

أولاً – وقاية المجتمع قبل الوقوع: تتضح أهمية علم الإجرام من حيث أنه يؤدي إلى وقاية المجتمع من الجريمة، فبدون تفسير الظاهرة الإجرامية تفسيراً صحيحاً يتعذر الوقاية منها. وعلم الإجرام ييسر الكشف عن الأحوال الخطرة التي تنذر بوقوع الجريمة، ومتى تحددت الحالة الخطرة يمكن استخدام اللازم فوراً لمنعها من الإفضاء إلى الجريمة القائم خطرها.

مهمة الشرطة: هذه المهمة من صميم عمل الشرطة توجب أن تكون هي الأخرى على إلمام تام بعلم الإجرام الذي يمدها بالأسباب التي تؤدي إلى الجريمة والظروف والعوامل التي تهيئ أو تساعد على حدوثها.

MNARA 01105405478

جذر الأسرة:: يوضح علم الإجرام جذور الجريمة في الأسرة.

جذر القيم:: ويوضح القيم الاجتماعية السائدة.

جذر البيئة:: وفي أثر البيئة الخارجية.

جذر الاقتصاد والتربية:: وفي الظروف الاقتصادية والتربية.

جذر الدوافع:: وأيضاً في الدوافع الكامنة في نفس الجاني.

توجيه الدول وفائدة المواطنين: وهذا ينبه الدول إلى وجوب تضافر الأجهزة المعنية في العمل على إزالة هذه الأسباب، ويفيد علم الإجرام عموم المواطنين ويجعل الإنسان أكثر قدرة على تفهم نفسه وغيره، وبالتالي على تفادي أن يصيبه الغير بضرر أو أن يلحق هو بالغير ضرراً.

ثانياً – علاج الجريمة بعد الوقوع: لدراسة علم الإجرام أهمية لعلاج الجريمة بعد وقوعها، حيث يمكن الاعتماد على تحديد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الجريمة في فتح آفاق جديدة لمعاملة الجناة، كما يفتح سبلًا جديدة لتصنيفهم وتفريد العقوبة، سواء أكان التفريد تشريعياً، أم قضائياً، أم إدارياً، بما يتفق مع حالة كل واحد منهم وبواعث جريمته وقابليته للإصلاح.

التفريد التشريعي:: يستعين المشرع ببحوث علم الإجرام ليقرر عقوبات وتدابير وقائية تختلف باختلاف الأفعال وطوائف المجرمين، ومثال ذلك تقرير تدابير وعقوبات للأحداث المنحرفين تتدرج معهم بحسب سنهم، وهي أخف من العقوبات التي يقررها لغيرهم من المجرمين البالغين.

التفريد القضائي:: فض النزاع القضائي لن يجري على الوجه المتجاوب مع العدالة إن لم يكن الحكم مسبوقاً بفهم عميق للواقعة وإحساس تام بالمدى الذي يعتبر فيه كل من طرفي النزاع مظلوماً أو ظالماً، ويمكن للقاضي تحديد القدر المناسب من العقوبة تبعاً لحالة كل مجرم وظروف كل جريمة، ضمن نطاق سلطته التقديرية بين حد أدنى وحد أقصى، كما يمكنه الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لبعض المجرمين وبشروط معينة، إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه وماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون وفقاً للمادة 55 من قانون العقوبات .

التفريد الإداري:: تفتح بحوث علم الإجرام آفاقاً جديدة لمعاملة الجناة وسبلًا جديدة لتصنيفهم وتفريدهم، وتلقي هذه البحوث أضواء هامة على أنظمة السجون وما يرتبط بها من مشكلات دقيقة، وتظهر فائدة علم الإجرام من حيث اتباع أسلوب معين في تنفيذ العقوبة على كل مجرم تبعاً لظروفه الشخصية وحالته البدنية، ويشمل ذلك الأسلوب العلاج الطبي والنفسي، والتقويم المهني، والإعداد التربوي والفني، والبحث الاجتماعي، ونظام تصنيف المسجونين والفصل بينهم، ونظام الإفراج الشرطي، والإجراءات الخاصة التي تسبق وتلي إطلاق سراح المسجونين.

٣ المبحث الثاني: طبيعة علم الإجرام ونطاقه:

التساؤل المطروح والرأيان: ما زال التساؤل يثور عما إذا كان علم الإجرام يعد علماً بالمعنى الدقيق أم لا، وقد انقسمت آراء الباحثين حول مدى إضفاء صفة العلم على الدراسات التي تهتم بالبحث في أسباب ودوافع السلوك الإجرامي إلى إتجاهان: **مشكك** و**مؤيد**.

جانب مشكك	المضمون
الرأي الأول	علم الإجرام علم تطبيقي، وبما أن العلوم التطبيقية تنتهي عند بداية تطبيقها، فهي ليست علوماً بالمعنى الدقيق، وبالتالي فعلم الإجرام ليس علماً بالمعنى الدقيق.
الرأي الثاني	جوهر العلم هو الوصول إلى قوانين وقواعد عامة معترف بها عالمياً، وهذا لا يتحقق بالنسبة لعلم الإجرام الذي يدرس ظاهرة الجريمة، وهي بدورها فكرة غير ثابتة إذ تختلف من مكان لمكان ومن زمان لآخر.

آخر مشكك	المضمون
الرأي الثالث	علم الإجرام، نظراً لحداثته، لم يضع بعد الحلول الكاملة والشافية للمشاكل التي تعرض له، وبالتالي فهو في مرحلته الحالية ليس علماً بالمعنى الدقيق، وإنما أبحاثه ما زالت في مرحلة الفروض التي لم تجد بعد حلها.
الرأي الرابع	يشكك في الصفة العلمية على أساس افتقاره للوجود الذاتي المستقل، فهو إما أن يكون جزءاً من علوم أخرى كعلم الاجتماع الجنائي الذي يبحث في تأثير الظروف الاجتماعية على السلوك

الإنساني بصفة عامة وعلى السلوك الإجرامي، وإما أن يكون جزءاً من علم السياسة الجنائية الذي يتناول دراسة القاعدة القانونية، وهناك من يدخله في علم الأمراض العصبية والعقلية أو علم الطب الشرعي، ويذهب البعض إلى أن علم الإجرام ليس إلا تجميعاً لأبحاث العلوم الأخرى حول المجرم والجريمة.

التسميات البديلة التي يقترحها أصحاب الرأي الرابع: لهذا يسحبون عنه وصف العلم ويكتفون بتسميات أخرى مثل: **دائرة المعارف** أو **الدراسة المتكاملة للإنسان** أو **علم علوم الإنسان** أو **الدراسات حول الشخصية المجرمة** حيث يستعين الباحث بعلم الأنثروبولوجيا الجنائي وعلم النفس الجنائي الفردي أو الجماعي وعلم الاجتماع الجنائي.

الاتجاه المؤيد: يرى المؤيدون أن الشك في الطبيعة الذاتية لعلم الإجرام لا محل له في الوقت الحاضر بعد أن استوى عوده وتحددت معالمه، وتثبت لأي فرع من فروع المعرفة الطبيعة العلمية بالنظر إلى **موضوعه ومنهجه** في نفس الوقت.

الموضوع المحدد الذي يقطع الدراسة: فعلم الإجرام له موضوع محدد يقطع الدراسة، وهو **السلوك الإجرامي** الذي يضم في آن واحد الفعل وفاعله، وموضوع علم الإجرام هو على وجه أكثر تحديداً دراسة سببية السلوك الإجرامي أو تحديد الأسباب الحقيقية لظاهرة الإجرام، وهذا الموضوع لا ينازع فيه علم آخر.

تفرد المنهج وخصائصه: وعلم الإجرام يتفرد كذلك بمنهجه في البحث، ولا يعيبه أن يقتبس في منهجه كثيراً من العلوم الأخرى المتعلقة بالإنسان والمجتمع، فهو يستقل بخصائص منهجية أساسية تميزه عن غيره، فقد تطور البحث في علم الإجرام إلى اتجاه أكثر علمية، وخصوصية المنهج تتأتى من وحدته وذاتيته الخاصة، وعلى الرغم من تعدد جوانب البحث فيه.

نظري وتطبيقي في آن واحد: وخصوصية المنهج في علم الإجرام تتبع كذلك من أن علم الإجرام بطبيعته هو **علم نظري وتطبيقي في آن واحد** ، وعلى خلاف غالبية العلوم الأخرى.

1. **وضع الفرض:** تتمثل خطوات المنهج العلمي في وضع فرض معين يعد بمثابة محاولة أولية لتفسير بعض الحقائق.
2. **اختبار الفرض:** ثم اختبار مدى صحة هذا الفرض عن طريق الدراسة والتحليل ومقارنة النتائج وتصنيفها.

MARA 01054054478

3. **التعميم والتنبؤ:** ثم التعميم الذي يصل إليه الباحث بسبل المماثلة والنظام للحقائق، فيستنتج من خلالها قواعد أو مبادئ لها صحة العمومية، وقد يصل الباحث أيضاً إلى التنبؤ.

4. **التحقق اللاحق:** ثم اختبار النتائج التي يصل إليها الباحث بواسطة أبحاث ودراسات لاحقة، وقد ينتهي الأمر إما إلى قبول الفرض الأول أو تعديله أو رفضه كلية.

✨ **حركة العلم والحقائق العلمية:** والعلم يتحرك من خلال الملاحظة والبحث إلى الاستنتاج والاستخلاص للتحقق من الفروض الأولية، وما يصل إليه العلم حينئذ يسمى **بالحقائق.** .

✅ **تطبيق الأسلوب على السلوك الإنساني:** وتطبيق أسلوب البحث العلمي على السلوك الإنساني أصبح أمراً لا نزاع فيه حالياً، وأبحاث علم الإجرام تتبع الخطوات السابقة، فهي تضع فروضاً لحل مشاكل معينة كبيان أثر العوامل الفردية والبيئية في ظاهرة الجريمة، ثم تحاول اختبار مدى صحة تلك الفروض، ويخرج الباحث بحلول أو قوانين أو نتائج عامة.

الحجة المطعون فيها	الرد عليها
الحجة الأولى: أنه علم تطبيقي خالص	علم الإجرام ليس علماً تطبيقياً خالصاً، فالهدف الذي يهدف إليه هو الوصول إلى حقيقة الظاهرة الإجرامية وأسبابها، والجانب التطبيقي أمر منطقي، وقد برز الجانب التطبيقي في مجالات متعددة منها قواعد الأهلية، وتقرير العقاب، وتطبيق التدابير الاحترازية، وفكرة الخطورة الإجرامية.
الحجة الثانية: إنكار الذاتية والاستقلال	هذا الإنكار ليس له أساس من الصحة لأن هذا العلم له موضوع محدد هو الجريمة والمجرم، وهدف واضح هو الكشف عن الأسباب والدوافع وراء السلوك الإجرامي، والتعاون بين العلوم حقيقة علمية ثابتة ولا يؤدي إلى ذوبان تلك العلوم وفقدها ذاتيتها، وعلم الإجرام يحتفظ باستقلاله وذاتيته إذ لا يشترك مع غيره من العلوم في الموضوع، ولهذا لا يعد جزءاً من علم السياسة الجنائية لاختلاف الموضوع في كل منهما.

الحجة المطعون فيها	الرد عليها
الحجة الثالثة: القصور في الحلول الشافية	هذا قول فيه مبالغة، فهذه خاصية لا يتميز بها علم الإجرام عن غيره من العلوم، فكثير من الأمراض يعجز الطب عن تشخيصها أو علاجها

ومع ذلك لم يشكك أحد في الطبيعة العلمية لعلم الطب.

الحجة الرابعة: غياب القوانين العامة الثابتة

فيه تجاهل لحقيقة علم الإجرام والعلوم الاجتماعية الأخرى بصفة عامة، إلى جانب التشدد في تحديد مدلول العلم، وقد عرف علماء الفلسفة والمنطق العلم بأنه كل معرفة جمعت بفضل اتباع المنهج العلمي، ومدلول العلم يقوم بصفة أساسية على المنهج والهدف أو الغاية، فإذا كان المنهج المتبع هو المنهج العلمي وكان الهدف هو الوصول إلى القوانين التي تحكم الظواهر محل البحث، فإنه يصدق على تلك الدراسة وصف العلم.

٤ المبحث الثالث: موضوع علم الإجرام:

تعريف العلم وموضوعه: علم الإجرام هو العلم الذي يدرس ظاهرة الإجرام دراسة علمية بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة، ويتناول كذلك دراسة شخصية مرتكبي الجرائم وغيرهم ممن يتواجدون في حالة خطرة تهدد باحتمال ارتكابهم للجرائم في المستقبل.

محور الدراسات ونقطة البداية: و **الجريمة والمجرم** هما محور دراسات علم الإجرام، وهما نقطة البداية للبحث الإجرامي.

أهمية تحديد الموضوع: تحديد موضوع العلم أمر في غاية الأهمية، لأنه يحفظ للعالم استقلاله عن بقية فروع العلوم الجنائية. والجريمة والمجرم هما أيضاً موضوع للباحث في القانون الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم الأنثروبولوجيا الجنائية، ويجب تحديد مفهوم الجريمة والمجرم لدى الباحث في علم الإجرام حتى يتسنى وضع الحدود الفاصلة والمميزة لموضوع هذا العلم.

حصر المفاهيم: تعددت مفاهيم الجريمة وفقاً لتباين وجهات النظر، ويمكن حصر تلك المفاهيم في مفهومين: **شكلي (قانوني)** و**اجتماعي**.

المفهوم الشكلي أو القانوني – التعريف: تُعرف الجريمة من الناحية الشكلية أو القانونية بأنها كل فعل أو امتناع يقع بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، أو كل فعل إيجابي أو سلبي يعاقب عليه بإحدى العقوبات المقررة في قانون العقوبات.

ANARA 01105405478

واقعة قانونية نموذجية:: تتكون من عناصر شخصية وأخرى موضوعية وفقاً للنموذج الإجرامي الذي حددته القاعدة القانونية الجنائية.

واقعة غير مشروعة:: وقد يعد السلوك الإنساني مشروعاً لأجل تدخل سبب من أسباب الإباحية التي تنزع صفة اللامشروعية عن الفعل.

واقعة معاقب عليها:: إذ يترتب على ارتكابها توقيع الجزاء القانوني الذي تطبقه السلطة القضائية.

واقعة ذات صفة إنشائية:: فيترتب على ارتكابها نشأة رابطة قانونية جنائية بين الدولة والمتهم.

الانتقادات الموجهة للمفهوم الشكلي: عيب على هذا المفهوم إغراقه في الشكلية، فالجريمة وفقاً لهذا الاتجاه هي مجرد المخالفة للنص التشريعي، كما يتم تجريد الجريمة من الواقع ودراستها على أنها كيان قانوني أوجده المشرع، دون النزول إلى الواقع لدراسة جوهر الفعل أو مضمونه، والجريمة واقعة مادية قبل أن تكون واقعة قانونية، ولابد أن يكون لها مضمونها وأثرها في محيط الجماعة التي وقعت فيها.

المفهوم الاجتماعي – الفكرة: نتيجة للصعوبات التي تنجم عن الأخذ بالمفهوم الشكلي، حاول بعض الباحثين تعريف الجريمة من وجهة نظر اجتماعية، فأدخلوا في تعريفها معايير اجتماعية أو طبيعية، ورأوا بأن الجريمة ليست كل فعل يقع بالمخالفة لنص تشريعي جنائي، وإنما هي كل فعل ضار بمصالح الجماعة الأساسية، ومناط تكييف الفعل بأنه إجرامي من عدمه ليس النص التشريعي، وإنما مبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية التي تسود في الجماعة.

جاروفالو:: استبدل فكرة الجريمة القانونية بفكرة الجريمة الطبيعية، والجريمة الطبيعية عنده تتمثل في انتهاك المشاعر الأولية بالشفقة والأمانة التي توجد لدى كل جماعة، وهي مشاعر تتفق المجتمعات قديمها وحديثها على ضرورة احترامها، ولا يتغير ذلك بحسب الزمان والمكان، أما الجرائم الاتفاقية عنده فهي التي تقع مساساً بمشاعر متغيرة واحتمالية مثل حب الوطن والوازع الديني والطهارة والشرف.

فيري:: نظراً لتطرف جاروفالو، نادى فيري بأن الجريمة يجب أن تحمل على أنها كل فعل يقع بالمخالفة لظروف وقواعد التعايش الاجتماعي المتعلقة بنظامه وأمنه، ولذلك يؤكد فيري أن الفعل لكي يمكن للمشرع أن يرفعه إلى مصاف الجريمة لابد وأن يكون مخالفاً لقواعد هذا التعايش الاجتماعي ويهدد أمنه ونظامه.

سيلين:: يرى أن الجريمة هي كل إخلال بإحدى قواعد السلوك أياً كانت تلك القاعدة.

الانتقادات الموجهة للمفهوم الاجتماعي: عيب على المنهج الاجتماعي عدم وجود تطابق بين القانون الجنائي والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، فتوجد أفعال لا تتعارض مع القيم الأخلاقية ومع ذلك يجرمها القانون، كما توجد أفعال أخرى تتعارض مع هذه القيم ولا يقرر لها القانون عقاباً مثل معاشرة فتاة راشدة برضاها في غير علانية، والوقيعة بين الناس، والمكابرة في الحق، وهذا الرأي كما قيل بحق لا يضع تعريفاً للجريمة وإنما يضع تعريفاً لما يجب أن يكون جريمة.

التعريف الشامل للجريمة: هو كل فعل أو امتناع يصدر عن إرادة آثمة ويترتب عليه تهديد بالخطر أو إلحاق الضرر ببعض المصالح الجوهرية التي يحميها المشرع تحقيقاً لأغراض الدولة التي تتعلق بحفظ وبقاء المجتمع، ويفرض المشرع على مرتكبه جزاءً جنائياً توقعه السلطة القضائية.

شمول التعريف للناحيتين: هذا التعريف يشمل **المفهوم القانوني** من حيث أنها فعل أو امتناع يحرمه المشرع، و**المفهوم الاجتماعي** فالمشرع لا يحرم إلا الأفعال التي يترتب عليها الإضرار بمصالح معينة أو تهديدها بالخطر، متى كانت تلك المصالح ضرورية لتحقيق أهداف الدولة.

تعريف المجرم: المجرم هو بالضرورة من أتى سلوكاً يعد في نظر القانون جريمة، فلا يعد مجرماً من أقدم على سلوك اجتماعي ممقوت طالما كان هذا السلوك غير مجرم قانوناً.

تعريف المجرم قانوناً: المجرم قانوناً هو الشخص الذي ارتكب فعلًا يكون جريمة وصدر حكم بات بإدانته، ولا تثبت صفة المجرم في حق المتهم في مرحلة التحقيق وأثناء فترة المحاكمة تطبيقاً لقاعدة **المتهم بريء حتى تثبت إدانته** .

ANARA 01105405478

تعريف المجرم في علم الإجرام: لا يتقيد علماء الإجرام بالتعريف القانوني لأنه يضيق من نطاق الدراسات الإجرامية، ولا تترتب آثار قانونية خطيرة على إسناد صفة المجرم لشخص ما في نطاق علم الإجرام، لأن علماء الإجرام يستهدفون تفسير الجريمة من منظور علمي بحت، ويكفي في علم الإجرام أن تكون هناك جريمة قد وقعت وأن شخصاً معيناً هو مرتكبها لكي يقوم العلماء بدراسة تلك الجريمة وهذا المجرم.

التعريف في نطاق العلم ذاته: تعريف المجرم في نطاق علم الإجرام هو كل شخص ارتكب سلوكاً ينص القانون على تجريمه، يستوي أن يكون قد قبض عليه أو لا، وسواء كان الشخص في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لم يصدر من القضاء بعد حكم بإدانته.

التوسع للمبرئين عند البعض: ويرى البعض أن مفهوم المجرم في علم الإجرام ينبغي أن يتسع ليشمل أولئك الذين قضى ببراءتهم، لأن البراءة ليست في كل الأحوال دليلًا على عدم ارتكاب الجريمة، فقد يفلح بعض المجرمين في إخفاء جرائمهم أو في الحصول على أحكام بالبراءة لا يستحقونها.

تساؤل شمول الأسوياء وغيرهم: ينقسم المجرمون إلى طوائف متباينة، ولكل طائفة خصائص تميزها، ويثور التساؤل عن مدى إمكان شمول البحث للمجرمين الأسوياء وغير الأسوياء.

الطائفة	الخصائص
المجرم السوي	من يتمتع بقدر من الإدراك والاختيار يؤهله للمسؤولية الجنائية الكاملة.
المجرم غير السوي	من لا يتمتع بهذا القدر فتنعدم مسؤوليته الجنائية أو تخفف حسب الأحوال، وينقسم إلى مجرم مصاب بأحد الأمراض العقلية، ومجرم شاذ مصاب بخلل جزئي قد يكون عقلياً أو عضوياً أو نفسياً.

الرأيان في شمول الدراسة: ويذهب بعض علماء الإجرام إلى الاقتصار على دراسة إجرام الأسوياء فقط لأنهم تتوافر في حقهم المسؤولية الجنائية، والاتجاه الغالب هو خضوع غير الأسوياء بجانب الأسوياء من المجرمين لدراسات علم الإجرام.

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **علم الإجرام والعقاب** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478